

1500313-37.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... inúmeros delitos. Ele foi preso em um roubo e confessou outros inúmeros delitos. Acabou sendo solto, pois não estava em flagrante. Mas dias depois houve informação de que ele estava na posse da motocicleta em questão. Conseguiram localizá-lo e ele estava na posse da motocicleta. Ainda tentou fugir, mas foi preso. De início, alegou haver comprado a motocicleta e depois mudou sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500313-37.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500313-37.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302644/2022 -

DEL.INV.GER. FRANCA, 28477279 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO APARECIDO LUCIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

ROGÉRIO APARECIDO LUCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma do artigo 180, caput, e no artigo 311, caput, em concurso material na forma prevista pelo artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 4 de novembro de 2022, às 16h05, na Rua Bento Américo de Paula, nº 1730, Cambuí, nesta cidade e comarca de Franca, conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, uma motocicleta HONDA/CG 125 Titan KS, cor preta, ano 2003/2004, placa identificadora DKL/8906, avaliada em R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), pertencente ao ofendido Hinaldo Rodrigues Sobral.

Consta ainda, que em data incerta do mês de novembro, logo após a conduta supracitada, ROGÉRIO APARECIDO LUCIO, adulterou sinal identificador de veículo automotor, a saber, a placa veicular da motocicleta HONDA/CG 125 Titan KS, cor preta, ano 2003/2004, placa identificadora DKL/8906.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 101).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05 de novembro de 2022 (fls. 68/71).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2022 (fls. 112).

Citado (fls. 125), o réu apresentou defesa prévia (fls. 129).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para oferecimento de alegações finais.

O Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Destacou os maus antecedentes e a reincidência do acusado. Por fim, pugnou pelo regime inicial fechado.

A defesa ressaltou que só podem ser admitidas como provas as produzidas sob o crivo do contraditório. Requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Pugnou pela desclassificação do delito para receptação culposa. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pelo regime inicial aberto e fixação da pena no mínimo legal, bem como pelo direito do réu recorrer em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade de ambos os delitos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelos boletins de ocorrência (fls. 10/13 e 28/29), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de entrega (fls. 16), laudo de vistoria veicular (fls. 92/97), auto de avaliação (fls. 98), laudo de exame em peças (fls. 130/139) bem como pelas demais provas orais produzidas.

A autoria dos delitos, da mesma forma, restou perfeitamente delineada. A uma, porque o depoimento do policial foi firme e corrente. A duas, porque a versão declinada pelo réu é extremamente frágil, sem um feixe mínimo de provas que a sustente. A três, porque o réu foi abordado na posse do veículo furtado, o qual estava com a placa adulterada. Vejamos:

O ofendido Hinaldo Rodriguez Sobral disse que teve sua motocicleta furtada na via pública. Acionou a polícia e deu notícia do ocorrido. Recuperou a motocicleta em poucos dias e ela estava bastante danificada.

Já o policial civil Sandro Soares disse que o réu se mudou para Franca há poucos meses e, desde então, tem cometido inúmeros delitos. Ele foi preso em um roubo e confessou outros inúmeros delitos. Acabou sendo solto, pois não estava em flagrante. Mas dias depois houve informação de que ele estava na posse da motocicleta em questão. Conseguiram localizá-lo e ele estava na posse da motocicleta. Ainda tentou fugir, mas foi preso. De início, alegou haver comprado a motocicleta e depois mudou sua versão, dizendo que tomou emprestada de um amigo.

Aqui, cumpre consignar que não há razão para desabonar a declaração do ofendido, tampouco o depoimento do policial. Isso porque trouxeram informações relevantes acerca da dinâmica delitiva e não há indícios de imputação falsa do delito ao réu.

Em casos tais:

Apelação – Furto qualificado e receptações – Condenação – Recurso da defesa – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítimas e testemunhas firmes ao ratificarem os termos da acusação – Ré presa em flagrante e reconhecida pela vítima – Depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a sua imparcialidade – Prova oral harmônica e coesa – Condenação de rigor – Pedido de aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Ausência de previsão expressa de tal princípio no Código Penal – A aplicação de tal princípio legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o convívio social harmônico, incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade – Propriedade como direito fundamental expresso na Constituição Federal – Inviabilidade da legitimação de condutas tipificadas como infrações penais no bojo do Estado de Direito – Apelante reincidente – Objetos materiais de valor elevado – Tipicidade da conduta – Pedido de reconhecimento de crime impossível – Descabimento – Meio eficaz e objetos materiais próprios – Pleito de exclusão da pena de multa – Impossibilidade – Multa cominada de forma cumulativa e fixada em valor adequado – Pleito de isenção das custas processuais – Não cabimento – Eventual pedido de isenção, fundado na hipossuficiência econômica, deve ser deduzido em sede de execução – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0070586-82.2018.8.26.0050; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020) (grifamos).

De encontro ao depoimento firme prestado pelo policial, coerentes às declarações da vítima, está a negativa do réu. Vejamos:

O acusado Rogério Lúcio, interrogado em juízo, disse haver comprado a motocicleta de um rapaz chamado Leandro. Mas na delegacia de polícia não quis falar o nome do rapaz, pois estaria delatando um amigo. Pagou o valor de R\$1.800,00, mas sem suspeitar de sua origem criminosa. O valor que foi pago era o valor de mercado. Não compraria a motocicleta furtada no mesmo local em que mora. O vendedor ficou de entregar a documentação da motocicleta na sexta-feira, mas foi preso antes disso. A chave da motocicleta era a própria do veículo.

Ora, a versão trazida pelo réu é totalmente escapista e infundada, não encontrando respaldo probatório em qualquer documento constante nos autos. O acusado não apresentou qualquer recibo simples ou nota fiscal da compra e não declinou maiores informações acerca do vendedor.

Ressalte-se que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não afasta o dolo, pois a apreensão do bem em poder do acusado determina a inversão do ônus da prova, impondo-lhe o dever de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus este que não se desincumbiu. Provado que o réu sabia da origem ilícita do bem, não é cabível entender pela modalidade culposa do crime em tela.

Colaciono posicionamento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO-ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. Absolvição por fragilidade probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade comprovada – circunstâncias do crime que confirmam que o recorrente sabia da origem ilícita do bem – preso na posse do bem, não apresentou qualquer documentação. Pena e regime

aplicadas de forma adequada e fundamentada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0005982-06.2012.8.26.0606; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 05/04/2018)

Receptação. Condenação. Validade dos depoimentos de policiais. Inequívoca ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. Inviabilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Condenação acertada. Pena correta. (...) (TJSP; Apelação 0000736-57.2016.8.26.0616; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)

Desse modo, diante do farto conjunto probatório - declaração da vítima, palavra do policial, laudos periciais e a apreensão da res furtiva na posse do réu - não há que se falar em insuficiência probatória.

Outrossim, está evidenciada a ocorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto pelo art. 311 do Código Penal.

Embora o réu tenha negado a adulteração, o laudo comprova a que a placa da motocicleta foi modificada. No laudo pericial, concluíram os Senhores Peritos que, "Através dos exames e dos vestígios encontrados, este perito pode afirmar que o pedaço de fita adesiva foi colocado no intuito de ludibriar a fiscalização" (fls. 97).

Ora, diante das circunstâncias do fato, da apreensão do veículo furtado, com a placa adulterada, na posse do réu, cabia-lhe produzir ao menos um início de prova de que estava efetivamente de boa-fé. Não o fez.

Nesse sentido:

"ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR Inexistência de provas. Não configurado. Adulteração com fita adesiva. Negativa e versão apresentada que se mostrou contraditória com as provas existentes nos autos. Encontro do réu em poder do veículo com adulteração da placa que gera a inversão do ônus da prova. RECURSO NÃO PROVIDO." (Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015) - grifamos

Por todo o exposto, de rigor a condenação do réu pelos crimes tipificados nos artigos 180, caput e 311, caput, na forma do artigo 69 todos do Código Penal.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, constam em desfavor do acusado outras condenações (Proc. nº 0001672-82.2013.8.26.0068; Proc. nº 0000381-36.2007.8.26.0366; Proc. nº 0004939-51.2007.8.26.0366; Proc. nº 0017756-15.2008.8.26.0625; Proc. nº 0018914-13.2005.8.26.0625 - fls. 31/37) Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são insitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração da pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, ante os maus antecedentes que ostenta, fixo-lhe as penas 1/6 acima dos mínimos legais, nos termos do art. 180, caput e artigo 311, ambos do Código

Penal, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância da reincidência (Proc. 1502348-42.2020.8.26.0542 – fls. 32) motivo pelo qual majoro as penas em 1/6, resultando em:

- art. 180 do Código Penal - 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa
- art. 311 do Código Penal - 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ROGÉRIO APARECIDO LUCIO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput e artigo 311, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em vista dos maus antecedentes e da reincidência do réu, além da quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado como o inicial para cumprimento de pena.

Por não preencher os requisitos previstos pelo art. 44 do CP, ante sua reincidência, deixo de substituir a pena corporal por restritivas de direitos. Incabível, também, o Sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante a instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Após o trânsito em julgado:

I) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos;

II) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA